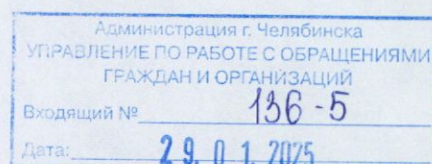

Сайт Администрации города Челябинска
Вопрос с сайта [Интернет-приемная]

Управление по работе с обращениями граждан и организаций
454113, г. Челябинск, пл. Революции, 2, каб. 117
Телефон: 263-07-37

Фамилия, имя, отчество: Минасов Георгий Павлович
Адрес электронной почты: minasov74@gmail.com
Район города: Калининский
Вопрос:

Здравствуйте. К обращению прикладываю заявление о нарушении правил остановки и стоянки транспортных средств. Прошу проверить законность указанного автомобиля на газоне и в случае обнаружения нарушений законодательства, привлечь виновных лиц к установленной законом ответственности.



в Администрацию города Челябинска
Адрес: 454113, г. Челябинск,
пл. Революции, дом 2

от Минасова Георгия Павловича
Эл. почта: minasov74@gmail.com

29 января 2025 года

Заявление

о нарушении правил остановки и стоянки транспортных средств

Сообщаю, что по адресу г. Челябинск, ул. Салавата Юлаева 25Б, во дворе жилого дома, мною было обнаружено припаркованное на газоне транспортное средство.

Государственный регистрационный номер автомобиля — E735YM174.

Дата и время фотофиксации нарушения: 29 января 2025 года, 01:00. Фото прилагаю:





Согласно части 10 статьи 3 Закона Челябинской области от 2 июня 2010 года № 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области», оставление без цели выполнения аварийных или ремонтных работ механических транспортных средств на газонах, озелененных территориях, детских и спортивных площадках, а также их стоянка, препятствующая вывозу коммунальных отходов, не связанные с нарушением правил стоянки и остановки транспортных средств и не повлекшие нарушения экологических, санитарно-эпидемиологических требований, установленных федеральным законодательством, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до шести тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Примечание 2: Для целей настоящей статьи под газоном понимается не имеющая твердого покрытия поверхность земельного участка, имеющая ограничение в виде бортового камня (поребрика, бордюра) или иного искусственного ограничения, покрытая травянистой и (или) древесно-кустарниковой растительностью естественного или искусственного происхождения либо предназначенная для озеленения.

Также, согласно части 1 статьи 3 Закона Челябинской области от 2 июня 2010 года № 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области», повреждение, перемещение, снос, ненадлежащее содержание малых архитектурных форм, в том числе скамеек, урн, бордюров, ограждений, указателей, а также других элементов благоустройства, расположенных на территориях общего пользования, детских и спортивных площадках, влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Согласно Приказу Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. № 613 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований", элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства.

Более того, согласно данному Приказу № 613, подраздел «2.2. Озеленение» входит в раздел «2. Элементы благоустройства территории».

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что озеленение в виде газона относится законом к элементам благоустройства, следовательно, ответственность за повреждение газона регулируется, в том числе, указанной частью 1 статьи 3 Закона «Об административных правонарушениях в Челябинской области».

Кроме того, согласно п. 4 ст. 13 Правил охраны и содержания зеленых насаждений в городе Челябинске, на территории города запрещается оставлять транспортные средства на территориях, занятых зелеными насаждениями.

На основании изложенного и руководствуясь Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ,

Прошу:

1. Провести проверку изложенных обстоятельств, законности парковки указанного автомобиля на газоне.
2. В случае обнаружения нарушений законодательства, привлечь виновных лиц к установленной законом ответственности.
3. Ответ на данное заявление и иную корреспонденцию, связанную с ним, прошу направлять в установленный законом срок на адрес моей электронной почты, указанный в шапке данного заявления.